ACCETTARE O RINUNCIARE

Accettazione tacita dell'eredità: quali atti la fanno scattare

Vendere, affittare o ristrutturare la casa può valere accettazione tacita. Ecco gli atti a rischio e quelli conservativi che puoi fare prima di decidere.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Accetti l'eredità "tacitamente" quando compi un atto che presuppone per forza la volontà di accettare e che potresti fare solo da erede (art. 476 del Codice civile). Vendere la casa, affittarla, ristrutturarla o cedere la tua quota sono i casi tipici. Chiuderla, custodirla e fare riparazioni urgenti, invece, sono atti conservativi che puoi fare anche prima di decidere (art. 460).

La differenza conta perché l'accettazione è definitiva. Una volta accettato, rispondi dei debiti del defunto anche con i tuoi beni personali e non puoi più rinunciare. Se sospetti che ci siano debiti, prima di toccare la casa è bene sapere quali gesti ti espongono.

Che cosa dice la legge, in parole semplici

Quando una persona muore, chi ha diritto all'eredità diventa **chiamato all'eredità**: ha il diritto di accettare o rinunciare, ma non è ancora erede. Diventa erede solo quando accetta.

L'accettazione può essere:

- **espressa**: dichiari per iscritto di accettare, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
- **tacita**: non dichiari nulla, ma ti comporti da proprietario (art. 476);
- **presunta dalla legge**: in alcuni casi la legge ti considera erede anche se non volevi, per esempio se sei nel possesso dei beni e non fai l'inventario entro tre mesi (art. 485) o se nascondi beni dell'eredità (art. 527).

Il Codice civile non contiene un elenco completo degli atti di accettazione tacita. Indica solo il criterio generale (art. 476) e alcuni casi espressi:

- **vendita, donazione o cessione dei diritti di successione** a un estraneo, a tutti gli altri chiamati o ad alcuni di loro: valgono come accettazione (art. 477);
- **rinuncia "a pagamento"** o a favore solo di alcuni chiamati: anche questa vale come accettazione (art. 478).

Tutto il resto lo decidono i giudici caso per caso. Per questo nella tabella che segue troverai indicazioni prudenti, non regole matematiche.

Cosa puoi fare prima di decidere: gli atti conservativi

L'art. 460 riconosce al chiamato, anche prima di accettare, tre tipi di poteri:

1. le **azioni possessorie** a tutela dei beni (per esempio contro chi occupa la casa senza titolo);
2. gli **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**;
3. la possibilità di **farsi autorizzare dal giudice a vendere** i beni che non si possono conservare o la cui conservazione costa troppo.

In concreto, sono atti che servono a **non far deperire** il patrimonio, non a goderne o a disporne. Una buona domanda da farti è: "Lo farei anche se, alla fine, la casa andasse ad altri?". Se la risposta è sì, di solito è un atto conservativo.

La tabella: atto, rischio, consiglio

ATTO SULLA CASA O SULL'EREDITÀ	RISCHIO DI ACCETTAZIONE TACITA	CONSIGLIO
Chiudere la casa, cambiare la serratura per sicurezza, tenere le chiavi	Basso	Atto di vigilanza: puoi farlo
Riparare un tubo rotto, mettere in sicurezza il tetto, sgomberare un rischio	Basso	Fai solo l'indispensabile, conserva fatture e foto
Pagare bollette e spese condominiali per evitare distacchi e danni	Basso se pagate con fondi tuoi e per conservare	Annota che paghi "per conto dell'eredità" e conserva le ricevute
Presentare la dichiarazione di successione	Basso secondo l'orientamento prevalente	È un obbligo fiscale; non dichiara di per sé l'accettazione
Voltura catastale	Incerto	La giurisprudenza non è uniforme: chiedi al notaio prima di farla, se pensi di rinunciare
Svuotare la casa di oggetti di valore e tenerli	Alto (anche art. 527 se li nascondi)	Fai solo un inventario fotografico; non portare via nulla di valore
Buttare mobili vecchi senza valore	Basso-medio	Documenta lo stato; evita se ci sono possibili creditori
Abitare stabilmente la casa	Medio, e scatta l'art. 485	Se sei nel possesso, hai tre mesi per l'inventario
Affittare la casa e incassare i canoni	Alto	Atto da proprietario: è accettazione
Ristrutturare, fare lavori di miglioria, chiedere permessi edilizi	Alto	Rimanda a dopo la decisione
Firmare un preliminare di vendita o dare un incarico di vendita	Alto	Prima accetta (anche con beneficio d'inventario), poi vendi
Vendere o donare la tua quota, o cederla a un fratello	Certo (art. 477)	È accettazione per legge
"Rinunciare" a favore di un solo fratello o in cambio di soldi	Certo (art. 478)	Non è una rinuncia: è accettazione seguita da cessione
Chiedere la divisione o fare causa come erede	Alto	Atto tipico di chi si considera erede

ATTO SULLA CASA O SULL'EREDITÀ	RISCHIO DI ACCETTAZIONE TACITA	CONSIGLIO
Ritirare soldi dal conto del defunto per spese personali	Alto	Non farlo: usa il conto solo nei limiti consentiti dalla banca

Quando la tabella dice "incerto" o "medio", significa che la risposta dipende dai dettagli: con quali soldi hai pagato, per quale scopo, per quanto tempo. In questi casi una consulenza di mezz'ora con un notaio costa poco rispetto al rischio.

Il caso della casa in cui vivi già

Molti figli vivono già nella casa del genitore, o ci si trasferiscono subito dopo. In questo caso entra in gioco l'**art. 485**: il chiamato che è **nel possesso** di beni ereditari deve fare l'**inventario entro tre mesi** dall'apertura della successione o da quando ha saputo dell'eredità. Il termine può essere prorogato dall'autorità giudiziaria, di regola per non più di altri tre mesi.

Se i tre mesi passano senza inventario, sei **considerato erede puro e semplice**, cioè come se avessi accettato senza limiti. Se invece completi l'inventario, hai quaranta giorni per decidere se accettare o rinunciare; se non decidi, sei comunque considerato erede puro e semplice.

Per questo, se vivi nella casa e sospetti debiti, il calendario è stretto: muoviti nelle prime settimane.

Esempio pratico: Sara, Davide e la casa della madre

Sara e Davide sono gli unici figli di Anna, morta a marzo senza testamento. Anna lascia un appartamento a Brescia, che un'agenzia stima intorno a 180.000 euro, e un conto con 6.000 euro. Sara sa però che la madre aveva firmato una fideiussione per l'attività del compagno, che ha debiti per circa 120.000 euro.

Cosa fa Davide. Due settimane dopo il funerale, Davide affitta l'appartamento a uno studente per 650 euro al mese e incassa il primo canone con caparra. Firma lui il contratto. Questo è un atto da proprietario: secondo l'orientamento costante, affittare e incassare i canoni presuppone la volontà di accettare. Davide è diventato erede puro e semplice e, se la fideiussione verrà escussa, risponderà per la sua quota anche con i propri beni.

Cosa fa Sara. Sara invece cambia la serratura, paga 180 euro di condominio arretrato per evitare il decreto ingiuntivo e chiama un idraulico per una perdita (240 euro). Paga tutto con i suoi soldi e conserva le fatture. Poi va da un notaio, che le consiglia di valutare l'**accettazione con beneficio d'inventario**: in questo modo i debiti si pagano solo con i beni dell'eredità, non con quelli personali di Sara.

Il risultato: Sara mantiene le sue opzioni, Davide le ha perse. Se i debiti superassero davvero il valore della casa, Sara potrebbe anche rinunciare; Davide no.

Esempio pratico: la "rinuncia" a favore del fratello

Luca, Paolo e Chiara ereditano la casa del padre, che vale 240.000 euro. Luca vive all'estero e dice: "Rinuncio a favore di Chiara, che ha accudito papà". Sembra un gesto semplice, ma per l'art. 478 una rinuncia fatta **a favore di alcuni soltanto** dei chiamati vale come accettazione.

In pratica Luca accetta l'eredità e poi cede la sua quota (80.000 euro di valore) a Chiara. Questo ha conseguenze:

- Luca risponde dei debiti del padre come erede;
- la cessione della quota a Chiara è un atto separato, con le sue imposte (se gratuita, segue le regole delle donazioni);
- Paolo non riceve nulla della quota di Luca.

Se invece Luca rinunciasse davvero, con dichiarazione formale davanti a notaio o cancelliere (art. 519), la sua quota andrebbe a chi subentra per legge: di solito i suoi figli per **rappresentazione**, oppure, se non ne ha, gli altri fratelli. Il risultato può essere molto diverso da quello che Luca aveva in mente. Prima di "rinunciare a favore di qualcuno", parlane con il notaio.

> **Attenzione.** Vendere, affittare, firmare un preliminare o dare l'incarico a un'agenzia sono gli errori più frequenti nelle prime settimane. Sono atti che si fanno in buona fede, magari per "non lasciare la casa vuota", ma possono renderti erede senza limiti. Se c'è anche solo il dubbio di debiti, cartelle o fideiussioni del defunto, fermati e verifica prima. Una volta accettato, non si torna indietro.

Gli errori frequenti

Usare il conto del defunto come se fosse tuo. Prelevare per pagare le tue spese, o per spese della casa non urgenti, è un comportamento da erede. Per le spese funerarie le banche hanno procedure specifiche: chiedi a loro.

Svuotare la casa troppo in fretta. Gioielli, quadri, auto, mobili di pregio fanno parte dell'eredità. Prenderli e tenerli può valere come accettazione e, se li nascondi, l'art. 527 prevede che tu perda la facoltà di rinunciare. Fai foto e un elenco, poi decidi.

Fare lavori "per valorizzare" la casa prima di venderla. Imbiancare, rifare il bagno, cambiare la caldaia funzionante: sono miglioramenti, non conservazione.

Pensare che "non firmare nulla" basti. L'accettazione tacita non richiede una firma: basta il comportamento.

Lasciare passare i tre mesi se vivi nella casa. Chi è nel possesso e non fa l'inventario in tempo è considerato erede puro e semplice (art. 485).

Checklist delle prime settimane

- ☐ Metti in sicurezza la casa: chiavi, serratura, acqua e gas chiusi se non serve.
- ☐ Fai foto e un elenco degli oggetti di valore, senza portarli via.
- ☐ Raccogli documenti su possibili debiti: lettere di banche, cartelle, fideiussioni.
- ☐ Paga solo le spese necessarie a evitare danni, con fondi tuoi, e conserva le ricevute.
- ☐ Non affittare, non vendere, non firmare preliminari o incarichi.

- ☐ Se vivi nella casa, segna sul calendario i tre mesi dell'art. 485.
- ☐ Prenota un appuntamento con un notaio per valutare accettazione pura, con beneficio d'inventario o rinuncia.

La via di mezzo: il beneficio d'inventario

Se non sai ancora se l'eredità è in attivo o in passivo, non devi scegliere al buio tra "accetto tutto" e "rinuncio a tutto". Esiste l'**accettazione con beneficio d'inventario** (artt. 470 e 484): dichiari davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale che accetti "con beneficio", e si redige un inventario dei beni.

L'effetto principale, previsto dall'art. 490, è che il patrimonio del defunto resta **separato** dal tuo: non sei tenuto a pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni che ricevi. Se la casa vale 150.000 euro e i debiti sono 200.000, nel caso peggiore perdi la casa, ma non i tuoi risparmi.

Il beneficio però ha delle regole da rispettare: termini per l'inventario, procedure per pagare i creditori, limiti alla vendita dei beni. Un passo falso, come vendere la casa senza le autorizzazioni previste, può farti perdere il beneficio. Per questo è una strada da percorrere con il notaio dall'inizio alla fine.

SCELTA	COSA RISCHI SUI DEBITI	PUOI TENERE LA CASA?	QUANDO HA SENSO
Accettazione pura e semplice (espressa o tacita)	Rispondi anche con i tuoi beni, per la tua quota	Sì	Eredità sicuramente positiva
Accettazione con beneficio d'inventario	Rispondi solo nei limiti del valore ereditato	Sì, se i debiti lo consentono	Debiti incerti o possibili
Rinuncia	Nessuno	No, perdi tutta l'eredità	Debiti sicuramente superiori all'attivo

Ricorda anche la scadenza di fondo: il diritto di accettare si prescrive in **dieci anni** dall'apertura della successione (art. 480). Chiunque abbia interesse, per esempio un creditore o un altro parente, può però chiedere al giudice di fissarti un termine più breve per decidere (art. 481).

Quando l’accettazione tacita è utile

Non sempre l’accettazione tacita è un problema. Se l’eredità è chiaramente positiva, la casa è libera da debiti e vuoi tenerla o venderla, accettare è il passo naturale. Anzi, prima di vendere il notaio chiederà che l’accettazione risulti dai registri immobiliari: l’art. 2648 permette di trascriverla anche sulla base di un atto che contiene una dichiarazione dell’erede che attesta l’accettazione tacita. È una delle verifiche che il compratore farà, come spieghiamo nella guida su cosa controlla chi compra una casa ereditata.

Il punto non è evitare di accettare, ma **accettare quando lo decidi tu**, sapendo che cosa c’è nell’eredità.

Domande frequenti

Pagare il funerale con i soldi del defunto vale come accettazione? +

Se ho già fatto un atto di accettazione tacita posso ancora rinunciare? +

Presentare la dichiarazione di successione significa accettare l'eredità? +

Posso tenere le chiavi e controllare la casa senza accettare? +

Quanto tempo ho per decidere se accettare o rinunciare? +

Fonti

- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato prima dell'accettazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 476: accettazione tacita (Normattiva)
- Codice civile, art. 477: vendita e cessione dei diritti di successione (Normattiva)

- Codice civile, art. 478: rinuncia che importa accettazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 485: chiamato nel possesso dei beni (Normattiva)
- Codice civile, art. 480: prescrizione del diritto di accettare (Normattiva)
- Codice civile, art. 490: effetti del beneficio d'inventario (Normattiva)
- Codice civile, art. 527: sottrazione di beni ereditari (Normattiva)
- Codice civile, art. 2648: trascrizione dell'accettazione (Normattiva)

Fa parte della guida Accettare o rinunciare all'eredità di una casa.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.